

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 135/2538 นาย ชัยวัฒน์ คำคำเพชร
นาง นงเยาว์ บุญมี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 357, มาตรา 377, มาตรา 456 วรรคสอง

จำเลยที่1เป็นมารดาของจำเลยที่2ถึงที่5เมื่อวันที่15กรกฎาคม2532โจทก์ได้ไปที่บ้านจำเลยที่1เพื่อขอซื้อที่พิพาททั้ง3แปลงพบจำเลยที่1กับจำเลยที่4เมื่อเจรจากันแล้วโจทก์ได้มอบเงินจำนวน10,000บาทให้จำเลยที่1ไว้และจำเลยที่1ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้โจทก์โดยจำเลยที่4ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับเงินโดยมีข้อตกลงว่าจะต้องปรึกษาจำเลยอื่นก่อนว่าจะขายที่พิพาทหรือไม่วันรุ่งขึ้นเมื่อจำเลยที่2กลับมาได้ปรึกษาและสอบถามแล้วเห็นว่ายังไม่ควรขายตอนเย็นวันนั้นจึงโทรศัพท์ไปบอกโจทก์โจทก์ว่ามีหุ้นส่วนหลายคนเมื่อพร้อมแล้วจะมารับเงินคืนดังนี้แม้จะฟังข้อเท็จจริงได้ว่าเงินจำนวน10,000บาทที่จำเลยที่1รับไว้จากโจทก์เป็นมัดจำก็เป็นการรับไว้โดยมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงว่าจำเลยที่1และที่4จะต้องปรึกษากับจำเลยอื่นก่อนเมื่อปรึกษาแล้วจำเลยที่1ได้แจ้งปฏิเสธการขายให้โจทก์ทราบสัญญาจะซื้อขายที่พิพาทจึงยังไม่เกิดขึ้นจำเลยที่1และที่4จึงไม่มีหน้าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่พิพาทให้โจทก์และไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นมารดาของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 866 ตำบลชัยนารายณ์ (บัวชุม) จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 เป็น

เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 559 และ 560 ตำบลลำนาทรายณ์ บัวชุม ที่ดินทั้งสามแปลง
อยู่ที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา 10 ไร่ 2 งาน 24
ตารางวา และ 6 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวาตามลำดับ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2532 จำเลยที่ 1 และที่ 4 ตกลงขายที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวให้โจทก์ในราคา
790,000 บาท และรับมัดจำจากโจทก์ไปแล้วเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท หลังจาก
นั้นโจทก์ติดต่อขอรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้ง 3 แปลง จำเลยทั้งห้าบ่ายเบี่ยงไม่ยอม
โอนโจทก์จึงมอบหมายให้ทนายความมีหนังสือนัดจำเลยทั้งห้าไปโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ณ สำนักงานที่ดิน จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 17 มกราคม 2533 เวลา 9 นาฬิกา แต่
จำเลยทั้งห้าไม่ไปตามนัดขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 866 ตำบลชัย
นาทรายณ์(บัวชุม) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา
ที่ดินโฉนดเลขที่ 559 และ 560 ตำบลลำนาทรายณ์(บัวชุม) อำเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา และ 6 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา ให้แก่โจทก์
ถ้าจำเลยทั้งห้าขัดขึ้นให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา และให้จำเลยทั้งห้า
รับเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือ 780,000 บาทไปจากโจทก์ ค่าภาษีเงินได้ส่วนบุคคลใน
การโอนให้จำเลยทั้งห้าเป็นผู้เสีย ส่วนค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อไม่ได้
ระบุไว้ให้ฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยทั้งห้าเป็นผู้เสียฝ่ายละครึ่งถ้าการโอนที่ดินของ
จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ไม่สามารถกระทำได้ ให้จำเลยที่ 1 และที่ 4 ชดใช้ราคา
ที่ดินเป็นเงิน 1,550,700 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่
17 มกราคม 2533 จนกว่าจะชำระเสร็จ และถ้าการโอนที่ดินของจำเลยที่ 4 ไม่
สามารถกระทำได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ราคาที่ดินเป็นเงิน 516,900
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 17 มกราคม
2533 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 1 และที่ 4 ยังมิได้ตกลงขายที่ดินพิพาท
ทั้ง 3 แปลงตามฟ้อง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2532 โจทก์ไปพบและเสนอขอซื้อที่

พิพาทจากจำเลยที่ 1 ในราคา 790,000 บาท ที่พิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกตกทอดจากสามีจำเลยที่ 1 และมีชื่อจำเลยทั้งห้าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน จำเลยที่ 1 จึงแจ้งโจทก์ว่ายังไม่สามารถตอบรับคำเสนอได้เพราะจะต้องปรึกษากันในระหว่างจำเลยทั้งห้าเสียก่อน โดยขณะนั้นจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ไม่อยู่บ้านโจทก์ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแต่ขอร้องให้จำเลยที่ 1 รับเงิน 10,000 บาท ไว้เพื่อเป็นหลักประกันว่าหากจำเลยทั้งห้าตกลงขายโจทก์จะไปทำสัญญาซื้อขายในภายหลัง ถ้าหากไม่ขายโจทก์จะขอรับเงินดังกล่าวคืนไป จำเลยที่ 1 ไม่ยอมรับเงิน โจทก์จึงขอให้จำเลยที่ 4 รับไว้แทน และขอให้จำเลยที่ 1 และที่ 4 ออกใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่โจทก์ต้องรับเงินคืน จำเลยที่ 4 จึงออกใบเสร็จรับเงินให้โจทก์ไปต่อมาในวันเดียวกันจำเลยทั้งห้าปรึกษากันแล้วเห็นว่าไม่ขายจำเลยที่ 1 จึงโทรศัพท์แจ้งให้โจทก์ทราบซึ่งโจทก์บอกว่าจะไปขอรับเงินคืนในภายหลัง สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ยังไม่เกิดขึ้น จำเลยที่ 1 ไม่มีหน้าที่ต้องโอนที่พิพาทลายมือชื่อจำเลยที่ 1 ในใบเสร็จรับเงินเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 เป็นลายมือชื่อปลอมขณะจำเลยที่ 4 ลงลายมือชื่อรับเงินเป็นหลักฐานให้โจทก์มีอายุเพียง 19 ปีเศษ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติกรรมที่จำเลยที่ 1 ทำไว้เป็นโมฆียะ ต่อมาจำเลยที่ 4 บรรลุนิติภาวะและบอกล้างโมฆียกรรมดังกล่าวแล้วโจทก์มิได้เสียหาย จำเลยที่ 1 และที่ 4 ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ไม่เคยมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 มิได้ก่อความเสียหายแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 เป็นมารดาของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2532 โจทก์ได้ไปที่บ้านจำเลยที่ 1 เพื่อขอซื้อที่พิพาททั้ง 3 แปลง พบ จำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 เมื่อเจรจากันแล้วโจทก์ได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้ จำเลยที่ 1 ไว้ และจำเลยที่ 1 ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้โจทก์ โดยจำเลยที่ 4 ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับเงิน โดยมีข้อตกลงว่าจะต้องปรึกษากับจำเลยอื่นก่อนว่าจะขายที่พิพาทหรือไม่ซึ่งในข้อนี้ปรากฏตามคำเบิกความของวันรุ่งขึ้นเมื่อจำเลยที่ 2 กลับมาได้ปรึกษาและสอบถามแล้ว เห็นว่ายังไม่ควรขาย ตอนเย็นวันนั้นจึงโทรศัพท์ไปบอกโจทก์ โจทก์ว่ามีหุ้นส่วนหลายคนเมื่อพร้อมแล้วจะมารับเงินคืน ดังนี้ แม้จะฟังข้อเท็จจริงได้ว่าเงินจำนวน 10,000 บาท ที่จำเลยที่ 1 รับไว้จากโจทก์เป็นมัดจำก็เป็นการรับไว้โดยมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงว่าจำเลยที่ 1 และที่ 4 จะต้องปรึกษากับจำเลยอื่นก่อน เมื่อปรึกษาแล้วจำเลยที่ 1 ได้แจ้งปฏิเสธการขายให้โจทก์ทราบสัญญาจะซื้อขายที่พิพาทจึงยังไม่เกิดขึ้น จำเลยที่ 1 และที่ 4 จึงไม่มีหน้าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่พิพาทให้โจทก์และไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้โจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ตามทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาซื้อขายที่พิพาทด้วย เมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 4 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แล้ว จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 จึงไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เช่นเดียวกัน

พิพากษายืน

(มหินทร์ สุรดิษฐ์-อรุณ-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ